

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [2] 전기사용계약의 계약종별 적용 및 관리 미흡

관 계 부 서 : 동용인지사

조 치 부 서 : 동용인지사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 전력수급거래 유형별로 정형적인 절차와 계약내용을 미리 정해 두고 계약체결에 따른 임의성과 분쟁을 배제하여 공평한 전력수급거래를 도모하고자 전기위원회의 심의를 거쳐 산업통상자원부의 인가를 받아 「기본공급약관」을 제정하여 운영하고 있으며 세부적인 사항은 「기본공급약관시행세칙」을 통해 보완하고 있다.

전기를 공급함에 있어 ‘계약종별’은 그 전기사용계약단위가 실제 영위하는 주된 경제활동에 따라 구분하여 적용하고, 우리회사와 계약한 계약종별 이외의 종별로 전기를 사용한 경우 등에 대하여 위약 조사 및 결과에 따른 후속 조치를 통해 위약금 추징 및 계약 정상화를 시행하고 있으며, 관련 지침에서 정한 현장조사 활동 등 사후관리를 통해 평소 위약을 예방하고 있다.

2. 농사용 계약종별 적용 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

농사용 전력은 「기본공급약관」 제60조(농사용전력) ①항에 따라 양곡생산을 위한 양수, 배수(排水)펌프 및 수문조작을 위해 사용하는 전력에는 농사용전력(갑)을, 그 외 농사용 용도로 사용하는 전력에 대하여는 농사용전력(을)을 적용하고 있으며, 「기본공급약관시행세칙」 제43조(농사용전력) ②항에서는 농사용전력(을)의 세부 적용기준을 명시하고 있다.

「기본공급약관시행세칙」 제43조(농사용전력) ②항 14호에 따르면 축사와 인접하여 설치된 축산농가 또는 2인 이상의 축산농가가 공동으로 운영하는 배합사료(TMR) 제조시설로 생산량 전부를 해당 축산농가가 자가 소비하는 경우 농사용전력(을)을 적용할 수 있으며, 그 외의 경우에는 제조시설로서 산업용전력을 적용해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 동용인지사 감사대상 기간 중 관내 특고압으로 전기를 공급받고 있는 농사용전력(을) 고객 전반을 점검한 결과, ◎♥𠂔(600kW, 농사용(을)고압)의 경우 ‘\$☆▼●’ 이라는 상호로 [그림 1], [그림 2]과 같이 돈사 및 가축분뇨처리장을 정상적으로 허가받아 운영하는 것으로 확인되었다.

[그림 1] §☆▼● 양돈업 허가증 및 분뇨배출시설 허가증

익명화	익명화
------------	------------

[그림 2] §☆▼● 현장사진

익명화	익명화
------------	------------

그러나 동용인지사 위약 담당자의 고압 농사용 고객에 대한 위약 현장조사 진행 중 ‘◎♥𠂔(§☆▼●)’ 고객의 경우 가축분뇨처리장 내에 비료제조시설동이 있는

것으로 확인이 되었고, 이와 관련하여 온라인에 공개된 ‘경기도 비료생산업 등록 현황’ 자료를 조회한 결과 §☆▼●과 동일 주소지에 별도 명의의 비료생산업체 (◆☎@☐, 대표자 ☆△♫)가 있음이 확인되었다.

[그림 3] 동일구내 비료생산등록업 운영 증빙



자료: 「경기데이터드림」 홈페이지¹⁾, ‘경기도 비료생산등록업 현황’ 용인시 부분 발췌

감사기간 중 동용인지사 위약담당자는 비료생산업체 대표자인 ☆△♫과의 면담을 통해 제조원자재 비율은 돈분이 35%이고 나머지는 계분 및 톱밥이 각각 30%를 차지하고 있으며 원자재 중 일부를 §☆▼●으로부터 공급받고 있다는 진술과 동 전기사용장소에서 2010년 5월부터 비료 생산 및 판매업 허가를 받아 운영 중이라는 진술도 확보하였다.

또한, §☆▼● ◎♥☐ 대표는 사업소 위약담당자와의 통화 시 “분뇨는 정화하여 정화수는 방류하고 잔여물은 수분 제거 후 계분 등과 혼합하여 퇴비를 생산하며, 생산된 퇴비를 판매위탁업자를 통해 판매한다.”고 진술하였다.

1) 홈페이지 주소 : <https://data.gg.go.kr/portal>

따라서 §☆▼● 가축분뇨처리장 내 비료제조 시설은 생산된 비료를 100% 자가 소비하는 경우에 해당하지 않으므로 「기본공급약관」 별표2에 열거된 일반적인 비료제조업으로 분류하여 ‘산업용전력’을 적용하여야 하며, 아래 [표 3]과 같이 계약종별 위반에 따른 위약금 청구가 필요하다.

[표 1] 산업용전력 적용대상 기준표

화학물질 및 화학제품 제조업 (의약품 제외) (20)	기초 유기화학물질 제조업, 기초 무기화학물질 제조업, 무기안료·염료·유연제 및 기타 착색제 제조업, 합성고무 및 플라스틱물질 제조업, 비료 및 질소화합물 제조업 , 살균·살충제 및 농약 제조업, 잉크·페인트·코팅제 및 유사제품 제조업, 세제·화장품 및 광택제 제조업, 그외 기타 화학제품 제조업, 화학섬유 제조업
-------------------------------------	---

자료: 「기본공급약관」 별표2. 산업용전력 적용대상 기준표

[표 2] §☆▼● 위약금 계산 내역

고객명	면탈요금	위약 추정금	부가세	전력기금	위약금
§ ☆ ▼ ●	71,231,871원	71,231,871원	7,123,188원	2,282,240원	151,869,170원

3. 산업용 계약종별 적용 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

산업용전력은 「기본공급약관」 제59조(산업용전력) ①항에 따라 우리나라 표준 산업분류코드에 따른 광업(05번~08번) 및 제조업(10번~34번), 그리고 기타 산업부장관이 인정하는 사업에 대하여 적용하나, 사업자등록증 상의 업종분류에 관계없이 고객이 실제 수행하는 경제활동에 따라 적용 여부를 결정할 수 있다.

또한 「기본공급약관시행세칙」 제42조(산업용전력) ①항 4호에 따라 산업용 전력을 적용받고자 하는 고객은 전기사용신청 또는 전기사용계약변경 신청 시

사업자등록증 사본을 필히 제출해야 하며, 부득이하게 제출할 수 없는 경우에는
약관 제51조(업무협조) 제4항에 따라 가산세가 부과될 경우 이를 고객이 부담
하겠다는 내용의 각서를 제출해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서용인·동용인지사 내 산업용전력을 적용받고 있는 고객 중 영업배전정보
시스템상 용도 분류가 산업용전력 적용 대상이 아닌 임대업, 판매업 등으로 등록되어
있는 고객 총 17호에 대하여 해당 사업소 위약 담당자를 통해 현장 조사를 시행
한 결과, 이 중 4호의 고객이 사무실, 창고, 판매시설 등 산업용전력 용도에 맞지
않는 경제활동을 영위 중인 것으로 확인되었으며 그 내역은 아래 [그림 4], [그림 5],
[그림 6], [그림 7]과 같다.

[그림 4] (주)♠♥□⊕ - 창고 및 사무실

익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----

[그림 5]  - 사무실

익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----

[그림 6]  - 전산용품 도소매

익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----

[그림 7]  - 판매시설

익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----

따라서 위 고객들의 경우 일반용전력으로의 계약종별 변경이 필요하며 아래 [표 4]와 같이 잘못 적용된 기간 동안의 위약금을 추가 청구해야 한다.

[표 4] 산업용전력 부적정 고객 일반사항 및 위약금액

(단위: kW, 원)

사업소	고객명	계약종별	계약전력	실제용도	위약기간	위약금
동용인	(주)♠♥□◇	산업용(갑) 저압	15	창고 및 사무실	‘24.01.03 ~ 현재	1,552,160
	20		사무실	‘25.02.07 ~ 현재	1,050,905	
	10		전산용품 도소매	‘23.08.10 ~ 현재	690,192	
	15		판매시설	‘23.02.07 ~ 현재	4,717,519	
합 계						8,010,777

관계자 의견 및 검토

지적된 2건과 관련하여 동용인지사 위약담당자 ●♥▣(4)은 고객측 면담 등 사실조사에 의거 계약종별 위반 사항에 해당된다는 점에는 동의하였으나, 고객 사유지 내에 출입하여 주기적으로 위약 여부를 확인하는 것과 고객이 한전에 별도 고지 없이 신규 구내 설비(비료제조)를 도입하고 내선을 변경하는 것에 대한 정확한 시점을 파악하는 것이 현실적으로 어렵다는 점을 피력하였으며, 농사용 계약종별 위반 고객(§☆▼●)의 경우 ① §☆▼● 측에서 동용인지사로 해당 비료제조시설의 사용 용도에 대한 계약종별 적정 문의가 없었던 점, ② 비료제조시설 운영 전·후의 PEAK와 사용량에 유의미한 차이가 없었다는 점 등을 감안해 볼 때 위약 여부를 사전에 파악하기 어려웠을 것으로 판단되며, 산업용 계약종별 위반 고객의

경우 ① 최초 신설 시점부터 계약종별이 잘못 적용되었던 점, ② 동용인지사 내 산업용 기타고객이 2,865호이어서 현실적으로 위약 여부를 전수 조사하기에는 어려웠을 것으로 보이는 점 등을 감안할 때 위약담당자에게 책임을 묻기는 어려울 것으로 판단된다.

조치할 사항

동용인지사장은

- ① 농사용 계약종별을 위반한 ‘◎♥⊞(\$☆▼●)’ 고객에 대하여 계약정상화를 시행하여 주시고, 위약금(151,869,170원) 청구하여 주시기 바라며,(시정)
- ② 산업용 계약종별을 위반한 (주)♠♥□Ⓜ 등 4호 고객에 대하여 계약정상화 및 위약금(8,010,777원)을 청구하여 주시기 바라며,(시정)
- ③ 유사사례 재발 방지를 위해 업무 담당자에게 관련 내용에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 2 통 보 1	추 징 [159,879,947원]	-	동용인지사	동용인지사